

RECURSO CÍVEL Nº 5066053-63.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANGELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO (AUTOR)

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. GRATIFICAÇÃO GDASS. PARIDADE COM PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 70 PONTOS INSTITUÍDA PELA LEI 13.324/2016 AOS ATIVOS. TEMA 294 DA TNU. IRRESIGNAÇÃO. RAZÕES INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo por seus próprios fundamentos. Condene o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juízo de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2024.

5066053-63.2024.4.02.5101

510014494848 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5066053-63.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANGELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso da parte ré em face de sentença que julgou procedente pedido de condenação da ré ao pagamento da gratificação GDASS no patamar mínimo de 70 pontos previsto no anexo da Lei nº 10.855/2004, com efeito financeiro retroativo a 01/08/2015, face às alterações promovidas pela Lei 13.324/2016.

Nas razões recursais, a ré requer, inicialmente o sobrestamento do feito, ante a ausência de decisão definitiva no tema 294 da TNU. No mérito, requer a reforma da sentença, ao argumento de legalidade da atuação da administração e que já ocorrido o primeiro ciclo de avaliação, data limite para o pagamento da gratificação aos inativos em paridade com os ativos, questão constitucional já dirimida pelo STF nos temas 983 e 1082.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido.

O STF já firmou entendimento no sentido de que mesmo nas gratificações de caráter *labore faciendo* deve ser aplicada a paridade entre os servidores ativos e inativos, desde que se trate de vantagem genérica e até que a instituição de parâmetros para avaliação de desempenho. Tal posicionamento resultou na súmula vinculante nº 20.

Vinha-se, então, adotando o entendimento do Enunciado nº 105 das Turmas Recursais da SJRJ, segundo o qual a paridade era devida até o início do 1º Ciclo de Avaliação, conforme orientação do STF.

No entanto, a Lei 13.324/2016 promoveu modificações na remuneração dos servidores públicos quanto ao pagamento da gratificação de desempenho denominada GDASS e estabeleceu o pagamento mínimo de 70 (setenta) pontos aos servidores que recebem GDASS, de modo que, ainda que a pontuação alçada nas avaliações individual e institucional seja inferior a 70 pontos, por força da alteração legal, haverá o pagamento da gratificação na pontuação mínima de 70 pontos aos ativos, o que implica no pagamento genérico da GDASS aos servidores ativos.

Disso decorre que, se o servidor ativo obtém legislativamente uma majoração de caráter geral, essa majoração é constitucionalmente estendida aos inativos que gozem de paridade constitucional, sendo dispensável a previsão na novel norma de que essa majoração será estendida aos servidores inativos.

Neste mesmo sentido, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais decidiu, por unanimidade, **na sessão ordinária de julgamento do dia 7 de abril de 2022**, acolher o pedido de uniformização sobre a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), julgando-o como representativo da controvérsia e fixando a seguinte tese (Tema 294):

“A pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), fixada em 70 pontos pelo parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 10.855/2004, na redação dada pela Lei 13.324/2016, para integrante em atividade da Carreira do Seguro Social, possui caráter genérico, não obstante a realização de ciclos de avaliação, devendo, por isso, ser estendida, naquele patamar, a inativo e a pensionista com direito a paridade”.

Assim, considerando que os servidores inativos com direito à paridade permanecem recebendo a GDASS em 50 (cinquenta) pontos (art. 16 da Lei nº 10.855/042), há direito à percepção desta gratificação no percentual de 70 pontos, a contar de 01/08/2015 (data de produção de efeitos da Lei nº 13.324/16), enquanto vigente o pagamento mínimo nesta pontuação aos ativos, tal como bem observado pelo juízo a quo.

No mesmo sentido, vale colacionar a seguinte ementa:

TRF-4 - APELAÇÃO CÍVEL AC 50013174320174047100 RS 5001317-43.2017.4.04.7100 (TRF-4)

Jurisprudência • Data de publicação: 28/01/2020

EMENTA

GDASS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º DA LEI 10.855 /2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. **LEI Nº 13.324 /2016.** 1. A **GDASS** - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social, instituída pela **Lei nº 10.855 /2004** tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. 2. A **Lei nº 13.324**, de 2016 alterou substancialmente a redação do art. 11, § 1º, da **Lei 10.855 /2004**, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da **GDASS** - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos, passando a dispor que deverá ser observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor. 3. Considerando que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral, de modo que a não extensão da referida gratificação aos aposentados e pensionistas com direito a **paridade**, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original.

Acerca do aspecto temporal da regra de paridade entre servidores ativos e inativos convém destacar que paridade era inicialmente prevista no art. 40, §8º da CF/88 (com redação dada pela Emenda 20/98) e restou mantida da seguinte forma:

a) aos aposentados e pensionistas que fruíam do benefício na data da publicação da EC 41/2003 (19.12.2003);

b) aos que tenham sido submetidos às regras de transição do art. 7º da EC 41/2003 (nos termos do parágrafo único da EC 47/2005);

c) aos que tenham se aposentado na forma do caput do art. 6º da EC 41/2003 c/c art. 2º da EC 47/2005 - servidores aposentados que ingressaram no serviço público até a data da entrada em vigor da EC nº 41/2003 (31.12.2003), 60/55 anos de idade (homem/mulher), 35/30 anos de contribuição, 20 anos de serviço público e 10 anos de carreira e 5 anos de efetivo;

d) servidores que tivessem cumprido na data da publicação da EC n.41/2003 todos os requisitos para aposentadoria pelas regras então vigentes, conforme art. 3º da EC n.41/2003.

e) aos aposentados com esteio no art. 3º, parágrafo único, da EC nº 47/2005 - servidores que ingressaram no serviço público até 16.12.1998.

Portanto, correto o entendimento sufragado na sentença, vez que a alteração promovida pela Lei 13.324/2016 restabeleceu a generalidade do seu pagamento aos servidores ativos, sem a respectiva correspondência com os inativos com direito de paridade.

Como a aposentadoria/pensão foi concedida antes da emenda constitucional 41/2003, faz jus à paridade, devendo, todavia, quanto ao pagamento de atrasados, ser observada a prescrição quinquenal.

Destaca-se que deve ser mantido incólume o julgado segundo o entendimento da Turma Nacional de Uniformização, até que, eventualmente, sobrevenha decisão em sentido contrário da parte do Supremo Tribunal Federal, devendo o feito ficar sobrestado, somente, em caso de eventual interposição de recurso extraordinário.

Destarte, a sentença não está a merecer reparos.

Por fim, e com o intuito de permitir a interposição de recurso à superior instância, considero prequestionados os artigos constitucionais 2º e 5º, e art. 40, §§ 4º e 8º da CF/88, bem como artigos específicos da Lei nº 13.324/2016, asseverando que diante do contexto debatido nesta lide, a decisão embargada não viola qualquer dessas normas indicadas. Isso porque o julgado proferido pelo colegiado está em harmonia com o entendimento firmado pelo STF no sentido de que, reconhecida a natureza geral de determinada gratificação, deve ela ser incorporada aos provento dos servidores inativos com direito à integralidade. Precedente RE 1425684 AGR/ES(Sessão Virtual de 26/05/2023 a 02/06/2023).

Pelo exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo por seus próprios fundamentos.** Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juízo de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).

5066053-63.2024.4.02.5101

510014494847 .V1